공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2022 - 087호 2022. 3. 31.

사 건 번 호	2019서제1338
사 건 명	㈜신성이엔지 및 시너스텍㈜의 불공정하도급거래행위에 대한 건
피 심 인	1. 주식회사 신성이엔지 성남시 분당구 대왕판교로395번길 8 대표이사 ○○○, ○○○ 2. 시너스텍 주식회사 성남시 분당구 대왕판교로395번길 8 대표이사 ○○○ 피심인들의 대리인 법무법인(유한) 세종 담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○
심의종결일	2022. 3. 11.

주 문

1. 피심인 주식회사 신성이엔지는 수급사업자 □□□□에게 공정자동화설비 관련 부품의 제조를 위탁하면서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조 제2항 및 같은 법 시행령 제3조에서 규정하는 사항을 기재하고 피심인과 수급사업자가 서명 또는 기명날인한 서면을 수급사업자가 위탁에 따른 작업을 시작하기 전까지 발급하지 아니

하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 신성이엔지는 수급사업자 □□□□에게 공정자동화설비 관련 부품의 제조를 위탁한 후 목적물 수령일부터 60일 이내에 하도급대금을 지급하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인 주식회사 신성이엔지 및 피심인 시너스텍 주식회사는 수급사업자 □□□□에게 공정자동화설비 관련 부품의 제조를 위탁한 후 목적물 수령일로부터 60일을 초과하여 하도급대금을 지급하면서 그 초과기간에 대한 지연이자를 지급하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인 주식회사 신성이엔지 및 피심인 시너스텍 주식회사는 수급사업자 □□□□에게 공정자동화설비 관련 부품의 제조를 위탁한 후 만기일이 목적물 수령일부터 60일을 초과하는 어음으로 하도급대금을 지급하면서 그 초과기간에 대한 할인료를 지급하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

5. 피심인 주식회사 신성이엔지는 수급사업자 □□□□에게 공정자동화설비 관련 부품의 제조를 위탁한 후 수급사업자에게 책임을 돌릴 사유가 없음에도 불구하고 납품받은 목적물을 부당하게 반품하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

6. 피심인 시너스텍 주식회사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 20,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 등의 지위 및 일반현황

1 피심인 신성이엔지 주식회사[1]는 발광다이오드 제조업 등을 영위하는 사업자이며 「중소기업기본법」 제2조 제1항 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 중소기업자(이하 '중소기업자'라 한다)가 아닌 사업자로서 중소기업자인 □□□□에게 '공정자동화설비 관련 부품의 제조[2]'를 위탁한 자이므로 「하도급거래 공정화에 관한 법률[3]」 제2조 제2항 제1호 규정에 의한 원사업자에 해당된다.

2 피심인 시너스텍은 자동화설비 제조업을 영위하는 사업자이며 중소기업자가 아닌 사업자로서 중소기업자인 □□□□에게 이 사건 제조를 위탁한 자이므로 법 제2조 제2항 제1호 규정에 의한 원사업자에 해당된다.[4]

3 □□□□는 자동화설비기계 제조 및 도매업을 영위하는 중소기업자로서 피심인 신성이엔지 및 시너스텍으로부터 이 사건 제조를 위탁받은 자이므로 법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당한다.

4 피심인 신성이엔지 및 시너스텍과 수급사업자 □□□□의 일반현황은 아래

1) 신성이엔지 주식회사(이하 회사명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략하거나 '㈜'라고 표기한다)는 1977년 '신성기업사'라는 사명으로 설립되었는데, 2008년 인적분할로 '舊신성이엔지'(클린룸장비)와 '舊신성에프에이'(자동화 설비)를 신규 설립하고 자신의 사명을 '신성홀딩스'로 변경한 후 2011년 다시 '신성솔라에너지'로 변경하였다. 신성솔라에너지는 2016. 12. 6. 舊신성이엔지와 舊신성에프에이를 흡수합병하고 2017년 사명을 현재의 '신성이엔지'로 변경하였다. 신성이엔지는 2018. 5. 1. 이 사건 관련 자동화설비 사업부문을 다시 물적분할하여 '新신성에프에이'를 설립하였다. '新신성에프에이'는 2019년 사명을 현재의 '시너스텍'으로 변경하였다.

2) 공정자동화설비 관련 부품 중 '에어필터, 특주감속기, 엔드볼트(레이던트 코팅)'의 제조를 의미하며, 이하 '이 사건 제조'라고 통칭한다.

3) 2017. 10. 31. 법률 제15016호로 개정되어 2018. 5. 1. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

4) 한편, □□□□는 자동화설비 관련 부품의 제조를 2015. 8. 7.부터 2016. 12. 5.까지의 기간 동안에는 舊신성에프에이로부터, 2016. 12. 6.부터 2018. 4. 30.까지의 기간 동안에는 신성이엔지로부터, 2018. 5. 1. 이후는 시너스텍(新신성에프에이)으로부터 각각 위탁받았고, 피심인 신성이엔지는 2016. 12. 6. 舊신성에프에이를 흡수합병하였다. 따라서 신성이엔지는 이 사건 관련 2018. 5. 1. 전의 기간 동안 제조위탁한 거래에, 시너스텍은 2018. 5. 1. 이후 제조위탁한 거래에 각각 원사업자로 본다.

<표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 및 수급사업자 일반현황

(단위: 백만 원)

구분	사업자	업종	매출액				
			2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
원사업자	신성이엔지	발광다이오드 제조업 등	189,572	170,569	211,860	487,439	320,628
	시너스텍	자동화설비 제조업	-	-	-	-	208,077
수급사업자	□□□□	자동화기계 제조·도매업	4,729	5,409	5,555	7,372	5,395

* 자료출처: 피심인 등 제출자료

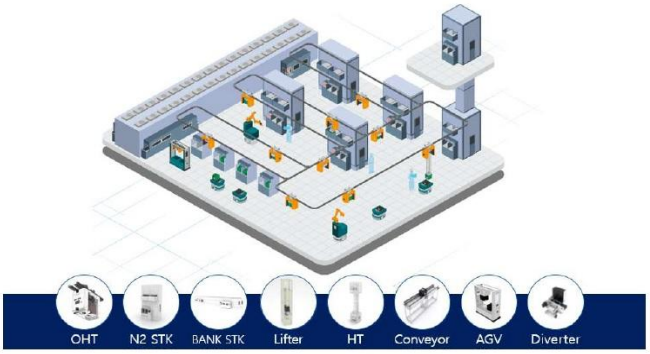
나. 이 사건 제조 관련 거래 개요

5 피심인들은 □□□□, □□□□ 등의 회사로부터 디스플레이, 반도체 등의 자동화설비의 제작 및 설치를 위탁받아 수행하면서 해당 설비 제작에 필요한 일부 부품을 이 사건 수급사업자 □□□□에게 주문하였다.

6 주문 대상 공정자동화설비 관련 부품의 대부분은 □□□□, □□□□ 등의 제조사에서 각 제조사의 고유 사양에 따라 생산되는 물품으로, □□□□는 각 제조사(또는 제조사의 판매대리점)로부터 해당 물품을 구매하여 별도 추가 공작 없이 피심인들에게 납품하였다.

<그림 1> 피심인들의 주요 제품

구분	설비 구성	주요 구성품
디스플레이 자동화설비		

반도체 자동화설비		 SEMI OHT (Overhead Hoist Transport)

7 피심인들은 □□□□에게 위와 같은 단순 범용성 제품뿐만 아니라 “에어필터, 특주감속기, 엔드볼트” 등 이 사건 제조도 위탁하였다. 이에 대하여 구체적으로 살펴본다.

8 피심인들은 □□□□에게 사전에 도면 또는 금형을 통해 제품의 규격 등이 지정된 “에어필터[5]와 특주감속기[6]”의 제조를 위탁하였고, □□□□는 다시 해당 제품의 제조사(또는 제조사의 판매대리점)에게 재위탁하여 납품받은 물품을 피심인들에게 납품하였다.[7]

9 또한 피심인들은 □□□□에게 레이던트 코팅 사양의 엔드볼트(End Bolt) 제조를 위탁하였다. □□□□는 □□□□가 제조하는 기본사양의 엔드볼트를 □□□□로부터 구매한 후 □□□□ 등의 업체에게 해당 엔드볼트에 레이던트 코팅가공을 위탁하여 완성된 물품을 피심인들에게 납품하였다.

10 한편, 피심인 신성이엔지는 □□□□와 2015년 및 2016년 각각 ‘물품 납품 및 보증 계약[8]’을 체결하고 양 당사자의 기명날인된 서면을 □□□□에게 발급한 후 건별 발주는 ‘구매발주서’를 발급하는 형태로 거래하였다.

---

5) 피심인들이 도면을 통해 제품의 규격 및 취부 위치 등을 지정하여 수급사업자에게 위탁하는 것이다.

6) 피심인 소유의 금형을 통해 제조되는 것이다.

7) 심사보고서 소갑 제2호증(이하 ‘심사보고서 소갑 제0호증’은 ‘소갑 제0호증’ 이라 한다) 내지 소갑 제7호증 참조

8) ‘물품 납품 및 보증 계약서’(이하 ‘기본거래계약서’라 한다)에는 하도급대금의 지급 방법 및 시기, 계약 기간 등 일반적인 거래조건이 기재되어 있으며 목적물의 내용, 하도급대금 등 구체적인 사항은 구매발주서를 따르도록 약정되어 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 서면 미발급 행위

1) 인정사실 및 근거

11 피심인 신성이엔지는 2017. 1. 10.부터 2018. 4. 26.까지의 기간 동안 <별지 1> 기재와 같이 수급사업자 □□□□에게 이 사건 제조 41건을 위탁하면서 기본거래계약 체결 없이 양 당사자의 서명 또는 기명날인이 없는 구매발주서만을 발급하였다. 한편, 신성이엔지는 □□□□와 2015년 및 2016년 기본거래계약을 체결하였다.

12 또한 신성이엔지는 2015. 8. 17.부터 2018. 2. 23.까지의 기간 동안 <별지 2> 기재와 같이 수급사업자 □□□□에게 이 사건 제조 107건을 위탁하면서 해당 위탁 업무 완료일까지 구매발주서를 발급하지 아니하였다.

13 구체적으로, 신성이엔지는 아래 <그림 3>과 같이 자신의 구매부서 또는 사업부서 담당자를 통해 "선진행 요청"이라는 전자메일(이하 '선진행 요청 전자메일'이라 한다)을 수급사업자에게 송부하는 방식으로 이 사건 제조를 위탁하였는데, 구매발주서를 업무위탁 완료일까지 발급하지 아니하거나 업무위탁 완료 후 발급하였다.

14 이러한 사실은 피심인의 기본거래계약서 및 구매발주서 미발급 내역(소갑 제8호증 및 소갑 제9호증), 선진행 요청 전자메일(소갑 제13호증), 구매발주서(소갑 제14호증), 인수증(소갑 제15호증), 피심인 소명자료(소갑 제18호증) 등을 통해 인정된다.

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[9)]

9) 2017. 10. 31. 법률 제15016호로 개정되어 2018. 5. 1. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 "추가·변경위탁"이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

1. 제조위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 물품 납품을 위한 작업을 시작하기 전
2. ~ 4. (생략)

② 제1항의 서면에는 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 및 제16조의2 제1항에 따른 원재료의 가격변동에 따른 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항을 적고 원사업자와 수급사업자가 서명[「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 포함한다. 이하 이 조에서 같다] 또는 기명날인하여야 한다.

③ ~ ⑨ (생략)

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[10)]

제3조(서면 기재사항) 법 제3조제2항에서 "하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 위탁일과 수급사업자가 위탁받은 것(이하 "목적물등"이라 한다)의 내용
2. 목적물등을 원사업자(原事業者)에게 납품·인도 또는 제공하는 시기 및 장소
3. 목적물등의 검사의 방법 및 시기
4. 하도급대금(선급금, 기성금 및 법 제16조에 따라 하도급대금을 조정한 경우에는 그 조정된 금액을 포함한다. 이하 같다)과 그 지급방법 및 지급기일
5. 원사업자가 수급사업자에게 목적물등의 제조·수리·시공 또는 용역수행행위에 필요한 원재료 등을 제공하려는 경우에는 그 원재료 등의 품명·수량·제공일·대가 및 대가의 지급방법과 지급기일

10) 2018. 4. 30. 대통령령 제28848호로 개정되어 2018. 5. 1. 시행되기 전의 것을 말한다.

6. 목적물등의 제조·수리·시공 또는 용역수행행위를 위탁한 후 원재료 등의 가격변동 등에 따른 하도급대금 조정의 요건, 방법 및 절차

3) 피심인의 위 가. 1). 행위의 위법여부

15 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면, 피심인 신성이엔지가 수급사업자 □□□□와 기본거래계약을 체결하지 아니한 채 하도급단가, 목적물, 수량, 금액 등이 기재된 구매발주서를 양 당사자의 서명 또는 기명날인 없이 발급하거나, 선진행 요청 전자메일을 수급사업자에게 송부하는 방식으로 이 사건 제조를 위탁하면서 해당 위탁업무 완료일까지 구매발주서를 발급하지 아니한 행위는 법 제3조 제1항 및 제2항에 위반되어 위법하다.

나. 하도급대금 미지급 행위

1) 인정사실 및 근거

16 피심인 신성이엔지는 아래 <표 2> 기재와 같이 수급사업자 □□□□에게 이 사건 제조를 위탁한 후 2016. 5. 19.부터 2017. 9. 1.까지의 기간 동안 목적물을 수령하였음에도 하도급대금 48,064,390원을 지급하지 아니하였다.

<표 2> 피심인의 하도급대금 미지급 현황

(단위: 원, 부가가치세 포함)

연번	번호[11]	위탁 목적물	수량	하도급대금	목적물 수령일[12]	기산일	지급여부
1	○○	○○○	23	1,872,200	2016-05-19	2016-07-19	미지급
2	○○	○○○	80	8,808,800	2016-09-07	2016-11-08	미지급
3	○○	○○○	48	5,285,280	2016-10-14	2016-12-14	미지급
4	○○	○○○	188	12,408,000	2016-10-25	2016-12-27	미지급
5	○○	○○○	72	7,927,920	2016-10-25	2016-12-27	미지급
6	○○	○○○	30	1,980,000	2016-11-07	2017-01-07	미지급
7	○○	○○○	20	1,320,000	2016-11-07	2017-01-07	미지급

연번	번호[11]	위탁 목적물	수량	하도급대금	목적물 수령일[12]	기산일	지급여부
8	○○	○○○	56	3,696,000	2016-11-07	2017-01-07	미지급
9	○○	○○○	7	770,770	2017-08-23	2017-10-24	미지급
10	○○	○○○	22	2,422,420	2017-08-23	2017-10-24	미지급
11	○○	○○○	10	1,573,000	2017-09-01	2017-11-01	미지급
합계				48,064,390			

17 이러한 사실은 하도급대금 미지급 내역(소갑 제10호증), 선진행 요청 전자메일(소갑 제13호증), 인수증(소갑 제15호증), 하도급대금 지급 관련 피심인 소명자료(소갑 제18호증) 등을 통해 인정된다.

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[13]

제13조(하도급대금의 지급 등) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우에는 목적물등의 수령일(건설위탁의 경우에는 인수일을, 용역위탁의 경우에는 수급사업자가 위탁받은 용역의 수행을 마친 날을, 납품등이 잦아 원사업자와 수급사업자가 월 1회 이상 세금계산서의 발행일을 정한 경우에는 그 정한 날을 말한다. 이하 같다)부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 하도급대금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 지급기일을 정한 것으로 인정되는 경우
2. 해당 업종의 특수성과 경제여건에 비추어 그 지급기일이 정당한 것으로 인정되는 경우

② 하도급대금의 지급기일이 정하여져 있지 아니한 경우에는 목적물등의 수령일을 하도급대금의 지급기일로 보고, 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 하도급대금의 지급기일을 정한 경우(제1항 단서에 해당되는 경우는 제외한다)에는 목적물등의 수령

11) □□□□의 제출자료 등에 기재되어 있는 개별 납품 건에 대한 구분 번호를 말한다.

12) 피심인 신성이엔지가 수급사업자에게 교부한 인수증에 기재된 일자를 말하며, 인수증을 통해 확인되지 않는 경우 피심인들의 전산 입고일을 기준으로 기재하였다. 이하 같다.

13) 2017. 4. 18. 법률 제14814호로 개정되어 2017. 10. 19. 시행되기 전의 것을 말한다.

일부터 60일이 되는 날을 하도급대금의 지급기일로 본다.

③ ~ ⑦ (생략)

⑧ 원사업자가 하도급대금을 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 연 100분의 40 이내에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제사정을 고려하여 공정거래위원회가 정하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급하여야 한다.

⑨ ~ ⑪ (생략)

선급금 등 지연지급 시의 지연이율 고시[개정 2015. 6. 30. 공정거래위원회 고시 제2015-4호]

Ⅰ. 선급금 등 지연지급 시의 지연이율

법 제6조【선급금의 지급】제2항, 법 제11조【감액금지】제4항, 법 제13조【하도급대금의 지급 등】제8항, 법 제15조【관세 등 환급액의 지급】제3항의 규정에 의하여 선급금 등을 지연 지급하는 경우 적용되는 지연이율을 연리 15.5%로 한다.

3) 피심인의 위 나. 1). 행위의 위법여부

18 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면, 피심인 신성이엔지가 이 사건 제조위탁에 따른 목적물을 수령하였음에도 불구하고 수급사업자 □□□□에게 목적물 수령일로부터 60일 이내에 하도급대금 48,064,390원을 지급하지 아니한 행위는 법 제13조 제1항에 위반되어 위법하다.

다. 지연이자 미지급 행위

1) 인정사실 및 근거

19 피심인 신성이엔지 및 시너스텍은 <별지 3> 기재와 같이 2015. 12. 7.부터 2018. 10. 15.까지의 기간 동안 하도급대금 일부를 목적물 수령일로부터 60일을 초과하여 수급사업자 □□□□에게 지급하면서 그 초과기간(1~354일)에 대한 지연이자

4,679,396원을 지급하지 아니하였다.[14)]

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[15)]

제13조(하도급대금의 지급 등)

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 원사업자가 하도급대금을 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 연 100분의 40 이내에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제사정을 고려하여 공정거래위원회가 정하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급하여야 한다.

⑨ ~ ⑪ (생략)

선급금 등 지연지급 시의 지연이율 고시[개정 2015. 6. 30. 공정거래위원회 고시 제 2015-4호]

Ⅰ. 선급금 등 지연지급 시의 지연이율

법 제6조【선급금의 지급】제2항, 법 제11조【감액금지】제4항, 법 제13조【하도급대금의 지급 등】제8항, 법 제15조【관세 등 환급액의 지급】제3항의 규정에 의하여 선급금 등을 지연 지급하는 경우 적용되는 지연이율을 연리 15.5%로 한다.

3) 피심인의 위 다. 1). 행위의 위법여부

20 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면, 피심인들이 이 사건 제조위탁에 따른 목적물을 수령하고 하도급대금의 일부를 그 목적물 수령일로부터 60일을 초과

14) 신성이엔지가 자동화설비 사업부문을 분할하여 시너스텍을 설립한 2018. 5. 1.을 기준으로, 분할일 이전(2018. 4. 30.까지)에 하도급대금을 지급하여 지연이자가 확정된 건에 대해서는 신성이엔지의 위반행위로 보고, 분할일 이후(2018. 5. 1.부터) 하도급대금을 지급하여 지연이자가 확정된 건에 대해서는 시너스텍의 위반행위로 본다. 따라서 <별지 3>의 연번 1부터 60까지의 거래는 신성이엔지의 행위이고, 연번 61번, 62번의 거래는 시너스텍의 행위이다.

15) 2018. 4. 17. 법률 제15612호로 개정되어 2018. 10. 18. 시행되기 전의 것을 말한다.

하여 지급하면서 그 초과기간에 대한 지연이자를 지급하지 아니한 행위는 법 제13조 제8항에 위반되어 위법하다.

라. 어음할인료 미지급 행위

1) 인정사실 및 근거

21 피심인 신성이엔지 및 시너스텍은 <별지 4> 기재와 같이 2015. 9. 23.부터 2018. 7. 17.까지의 기간 동안 수급사업자 □□□□에게 하도급대금을 어음으로 지급하면서 해당 어음의 만기일이 목적물 수령일로부터 60일을 초과함에도 그 초과기간(4~175일)에 대한 어음할인료 12,837,143원을 지급하지 아니하였다.[16]

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[17]

제13조(하도급대금의 지급 등)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 원사업자가 하도급대금을 어음으로 지급하는 경우에 그 어음은 법률에 근거하여 설립된 금융기관에서 할인이 가능한 것이어야 하며, 어음을 교부한 날부터 어음의 만기일까지의 기간에 대한 할인료를 어음을 교부하는 날에 수급사업자에게 지급하여야 한다. 다만, 목적물등의 수령일부터 60일(제1항 단서에 따라 지급기일이 정하여진 경우에는 그 지급기일을, 발주자로부터 준공금이나 기성금 등을 받은 경우에는 제3항에서 정한 기일을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 어음을 교부하는 경우에는 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 날 이후부터 어음의 만기일까지의 기간에 대한 할인료를 목적물등의 수령일부터 60일 이내에 수급사업자에게 지급하여야 한다.

16) 신성이엔지가 자동화설비 사업부문을 분할하여 시너스텍을 설립한 2018. 5. 1.을 기준으로, 분할일 이전(2018. 4. 30.까지)에 하도급대금을 어음으로 지급하여 어음할인료가 확정된 건에 대해서는 신성이엔지의 위반행위로 보고, 분할일 이후(2018. 5. 1.부터) 하도급대금을 어음으로 지급하여 어음할인료가 확정된 건에 대해서는 시너스텍의 위반행위로 본다. 따라서 <별지 4>의 연번 1부터 238번까지의 거래는 신성이엔지의 행위이고, 연번 239번, 240번의 거래는 시너스텍의 행위이다.

17) 2018. 4. 17. 법률 제15612호로 개정되어 2018. 10. 18. 시행되기 전의 것을 말한다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

⑨ 제6항에서 적용하는 할인율은 연 100분의 40 이내에서 법률에 근거하여 설립된 금융기관에서 적용되는 상업어음할인율을 고려하여 공정거래위원회가 정하여 고시한다.

⑩ ~ ⑪ (생략)

어음에 의한 하도급대금 지급시의 할인율 고시[개정 2015. 10. 23. 공정거래위원회 고시 제2015-15호]

1. 어음에 의한 하도급대금 지급시의 할인율

원사업자가 법 제13조(하도급대금의 지급 등)제6항에 따라 하도급대금을 어음으로 교부하는 경우, 원사업자가 부담하여야 할 할인료에 적용되는 할인율은 연 7.5%로 한다.

3) 피심인의 위 라. 1). 행위의 위법여부

22 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면, 피심인들이 수급사업자 □□□□에게 하도급대금을 어음으로 지급하면서 해당 어음의 만기일이 목적물 수령일로부터 60일을 초과함에도 그 초과기간에 대한 어음할인료를 지급하지 아니한 행위는 법 제13조 제6항에 위반되어 위법하다.

마. 부당한 반품 행위

1) 인정사실 및 근거

23 피심인 신성이엔지는 2016. 4. 8. 전자메일(<그림 4> 참조)을 통해 수급사업자 □□□□에게 자신의 프로젝트(PJT) 진행에 필요한 엔드볼트 부품의 납품을 위탁하였고, 수급사업자 □□□□는 2016. 5. 19. 해당 목적물을 신성이엔지에게 납품하였다.

24 그러나 신성이엔지는 해당 목적물 납품일로부터 578일이 경과한 2017. 12. 18. “공급업체 과납”[18]을 이유로 49개의 목적물을 수급사업자에게 반품하였다.

<표 3> 피심인의 반품 내역

(단위: 원, 부가가치세 포함)

연번	위탁내역					목적물 수령일	반품내역		
	PJT명	위탁 목적물[19]	수량	하도급 대금	선진행 요청 메일 발신일		반품일	반품 수량	반품금액
1	○○	○○○	64	5,209,600	2016. 4. 8	2016. 5.19.	2017.12.18.	41[20]	3,337,400
2	○○	○○○	8	651,200	2016. 4. 8	2016. 5.19.	2017.12.18.	8	651,200
합계			72	5,860,800				49	3,988,600

25 이러한 사실은 피심인의 선진행 요청 전자메일(소갑 제24호증), 반품내역(소갑 제23호증), 반출증(소갑 제25호증), 피심인 소명자료(소갑 제26호증) 등을 통해 인정된다.

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[21]

제10조(부당반품의 금지) ① 원사업자는 수급사업자로부터 목적물등의 납품등을 받은 경우 수급사업자에게 책임을 돌릴 사유가 없으면 그 목적물등을 수급사업자에게 반품(이하 "부당반품"이라 한다)하여서는 아니 된다. 다만, 용역위탁 가운데 역무의 공급을 위탁하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원사업자의 행위는 부당반품으로 본다.

1. 거래 상대방으로부터의 발주취소 또는 경제상황의 변동 등을 이유로 목적물등을 반품하는 행위

18) 신성이엔지가 □□□□에게 교부한 반출증에는 "공급업체 과납으로 인한 반출"이라고 기재되어 있다.

19) 해당 품명 뒤에 기재된 "F"는 레이던트 코팅가공이 처리된 제품을 의미한다.

20) 신성이엔지는 목적물 64개 중 41개는 반품하고, 23개에 대한 하도급대금 1,872,200원은 미지급(위 <표 2>의 연번 1번)하였다.

21) 2018. 1. 16. 법률 제15362호로 개정되어 2018. 1. 16. 시행되기 전의 것을 말한다.

2. 검사의 기준 및 방법을 불명확하게 정함으로써 목적물등을 부당하게 불합격으로 판정하여 이를 반품하는 행위
3. 원사업자가 공급한 원재료의 품질불량으로 인하여 목적물등이 불합격품으로 판정되었음에도 불구하고 이를 반품하는 행위
4. 원사업자의 원재료 공급 지연으로 인하여 납기가 지연되었음에도 불구하고 이를 이유로 목적물등을 반품하는 행위

부당한 위탁취소, 수령거부 및 반품행위에 대한 심사지침[폐지제정 2019. 11. 28. 공정거래위원회예규 제332호][22]

Ⅲ. 3. 부당반품(법 제10조 제1항 및 제2항

가. 법 제10조의 "부당반품"이라 함은 원사업자가 수급사업자로부터 목적물 등을 수령한 후에 수급사업자에게 책임을 돌릴 사유가 없음에도 불구하고 그 형식에 상관없이 수령한 목적물 등을 수급사업자에게 되돌려 보내는 행위를 총칭한다. 다만, 용역위탁 가운데 역무의 공급을 위탁한 경우는 제외한다.

나. 위법성 판단기준

(1) 부당반품의 위법성은 원사업자가 수급사업자에게 책임을 돌릴만한 사유가 없음에도 불구하고 목적물 등을 반품한 것인지 여부를 중심으로 판단하되 위탁계약 체결 및 반품의 경위, 반품한 목적물 등의 범위, 계약이행 내용과 위탁할 때의 반품조건, 검사방법, 반품에 따른 손실의 분담, 목적물 등의 수령부터 반품까지의 기간 등 여러 사정을 종합적으로 고려한다.

(2) "수급사업자의 책임으로 돌릴 사유"란 수급사업자의 귀책사유로 수급사업자가 납품 등을 한 목적물 등이 원사업자가 위탁한 내용과 다르거나 목적물 등에 하자 등이 있고 이로 인해 계약목적을 달성할 수 없는 경우를 말한다.

3) 피심인의 위 마. 1). 행위의 위법여부

26 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면, 피심인이 이 사건 목적물을 납품

22) 이하에서 '부당위탁취소 등 심사지침'이라 기재한다.

받은 후 수급사업자에게 책임을 돌릴만한 사유가 없음에도 불구하고 부당하게 반품한 행위는 법 제10조 제1항에 위반되어 위법하다.

바. 피심인 주장에 대한 검토

27 피심인들은 이 사건 관련 에어필터는 규격품에 해당하여 법상 제조위탁으로 보기 어렵고, 가사 제조위탁에 해당된다 하더라도 신고인 □□□□는 에어필터, 특주감속기를 단순 구매 대행한 것에 불과하므로 법상 제조위탁을 받은 수급사업자에 해당하지 않는다고 주장한다.

28 그러나 피심인의 위 주장은 다음과 같은 사정을 고려할 때 이유 없다.

29 첫째, 피심인은 신고인에게 사양 등을 지정하여 에어필터 및 특주감속기의 제조를 위탁한 것이므로 이 사건 제조는 법상 제조위탁에 해당한다.

30 구체적으로, 에어필터의 경우 피심인은 2012년 10월경 및 2016년 7월경 신고인에게 자신이 원하는 규격, 취부 위치 등을 지정하여 에어필터의 제조를 위탁한 후 피심인, 신고인, 제조사(□□□□) 3자 간 협의를 통해 해당 사양을 확정하였고, 피심인은 확정된 사양대로 신고인에게 지속적으로 에어필터의 제조를 발주하고 신고인이 제조된 목적물을 납품하였는바, 이 사건 에어필터를 단순 규격품으로 보기는 어렵다.

31 특주감속기의 경우 피심인은 신고인으로 하여금 자신의 사양에 맞춘 금형을 개발하게 하고 피심인의 로고가 찍힌 해당 금형을 통해 신고인에게 범용이 곤란한 사양 등을 지정하여 제조를 위탁한 것이므로, 특주감속기 또한 법상 제조위탁에 해당한다.

32 둘째, 이 사건 에어필터 및 특주감속기는 범용제품이 아닌 피심인의 사양에 맞게 특별 주문하여 제작·납품된 제품으로 피심인 외 제3자에게 납품하는 것이 곤란한 품목이었다.[23)]

33 셋째, 법상 제조위탁은 사업자가 업에 따른 물품 등의 제조를 다른 사업자에게 위탁하는 행위로 정의하고 있으므로 위탁받은 업무의 전부를 제3자에게 재위탁하여 납품하는 경우에도 제조위탁에 해당하는바, 신고인이 직접 제조 등을 행할 필요는 없다.

34 넷째, 신고인은 이 사건 제조에 모든 책임을 지고 있으므로 법상 수급사업자에 해당된다.

35 구체적으로 피심인과 신고인이 2015년, 2016년 체결한 기본거래계약서를 살펴보면, 신고인은 이 사건 거래에서 제작·설치하는 물품의 규격과 품질에 대한 보증, 제품의 하자발생 시 일체의 책임 부담(제4조, 제7조), 목적물 인도 전 손실이 있는 경우 손해 부담(제10조), 납품기한 내에 목적물을 납품하지 못할 경우 지체상금 부담(제11조) 등 일체의 의무를 지고 있으므로 신고인은 피심인으로부터 이 사건 제조의 위탁을 받은 사업자에 해당한다고 봄이 타당하다.[24)]

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

36 피심인 신성이엔지의 위 2. 가. 내지 마.의 행위 및 피심인 시너스텍의 위 2. 다. 및 라.의 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 법 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제25조 제1항의 규정에 따라 향후 위반행위 금지명령을 부과한다.

37 아울러 피심인 신성이엔지의 위 2. 가.의 행위는 공정한 하도급거래 질서 확립에 미치는 파급효과가 상당하다고 인정되므로 2016. 7. 25. 이후의 행위에 대하여 법

23) 소갑 제28호증, 소갑 제29호증 참조

24) 「하도급거래공정화지침」 Ⅲ.1.가.(1).(사).에는 위탁받은 사업자가 제조설비를 가지고 있지 않더라도 위탁받은 물품의 제조에 대해서 전책임을 지고 있는 경우에는 제조위탁을 받은 것으로 본다고 규정되어 있다.

제25조의3 제1항, 같은 법 시행령 제13조 [별표 2] 및 하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시[25]의 규정에 따라 과징금을 부과하되[26], 법 제25조의3 제2항 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제55조의3 제3항에 근거하여 피심인 신성이엔지에서 분할되어 설립된 회사로서 이 사건 관련 사업을 영위하는 시너스텍에 과징금을 부과한다.[27]

나. 과징금 산정

1) 기본 산정기준

38 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. [별표]의 세부평가 기준표에 따를 때, 이 사건 위반행위는 '중대성이 약한 위반행위'[28]에 해당하고, 위반금액이 정의되지 않는 행위유형으로서 위반금액의 비율을 산정하기 곤란하므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다.의 부과기준금

25) 공정거래위원회 고시 제2022-2호 부칙 제2항에는 이 고시 시행일 전의 위반행위에 대하여 과징금을 부과하는 경우에는 위반행위 당시의 규정을 적용하는 것으로 규정되어 있으며, 부칙 제3항에는 제2항의 규정에도 불구하고 Ⅳ.1.다.의 규정에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 2016년 7월 25일 이후의 위반행위로서 시행일 이후에 심의대상이 된 위반행위에 대하여 이 고시를 적용하되 소급적용이 피심인에게 불리한 경우에는 종전의 규정을 적용하는 것으로 규정되어 있다. 이 사건 행위는 고시 제2022-2호를 적용할 경우 피심인에게 불리하므로 종전의 고시 제2016-10호(이하 '과징금 고시'라 한다)를 적용한다.

26) 한편, 피심인의 위 2. 가. 중 2016. 7. 24.까지의 행위에 대해서는 개별 하도급대금이 5천만 원 미만인 점, 이 사건 법 위반행위와 관련된 수급사업자 수가 1개인 점 등을 고려하여 공정거래위원회 과징금고시 제2013-1호 Ⅲ.2.나.(1). 단서 규정에 근거하여 과징금을 부과하지 아니한다. 또한 위 2. 나. 내지 마.의 행위에 대해서는 이 사건 법 위반행위와 관련된 수급사업자 수가 1개인 점, 피심인이 심의 전 미지급된 하도급대금 등을 모두 지급하였다는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금을 부과하지 아니한다.

27) 이 법을 위반한 회사인 사업자가 분할되거나 분할합병되는 경우 법 제25조의3 제2항 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제55조의3 제3항에 따라 분할되는 사업자의 분할일 또는 분할합병일 이전의 위반행위는 ① 분할되는 회사, ② 분할 또는 분할합병으로 설립되는 새로운 회사, ③ 분할되는 회사의 일부가 다른 회사에 합병된 후 그 다른 회사가 존속하는 경우 그 다른 회사 중 어느 하나에 해당하는 회사의 행위로 보고 과징금을 부과·징수할 수 있다. 이 사건의 경우 법 위반행위가 공정자동화설비 관련 부품의 제조위탁이므로 신성이엔지에서 분할·신설된 사업자로서 관련 사업을 영위하는 시너스텍에 부과한다.

28) 피심인의 과징금고시 세부평가기준표에 의해 산정된 점수는 1.0점(위반행위 유형 "하", 피해발생의 범위 "하", 수급사업자의 경영상황에 영향을 미친 정도 "하")이다.

중대성의 정도	기준표에 따른 산정점수	부과기준금액
매우 중대한 위반행위	2.2 이상	3억 원 이상 5억 원 이하
중대한 위반행위	1.4 이상 2.2 미만	1억 원 이상 3억 원 미만
중대성이 약한 위반행위	1.4 미만	2천만 원 이상 1억 원 미만

액의 범위 내에서 20백만 원을 기본 산정기준으로 정한다.

2) 1차 조정 및 2차 조정

39 피심인 시너스텍에게 1차 및 2차 조정에 해당되는 사유가 존재하지 아니하므로 기본 산정기준을 2차 조정금액으로 한다.

3) 부과과징금 결정

40 위 2차 조정된 산정기준이 피심인 시너스텍의 현실적 부담능력, 위반행위가 시장에 미치는 효과 등에 비하여 과중하다고 인정되지 않으므로 20백만 원을 부과과징금으로 한다.

4. 결론

41 피심인 신성이엔지의 위 2. 가. 내지 마.의 행위 법 제3조 제1항 및 제2항, 제13조 제1항, 제8항, 제6항, 제10조 제1항에 각각 위반되며, 피심인 시너스텍의 위 2. 다. 내지 라.의 행위는 법 제13조 제8항 및 제6항에 각각 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제25조 제1항을 적용하고, 피심인 시너스텍에 대한 과징금 부과에 대하여는 법 제25조의3 규정을 적용하여 주문 1. 내지 6.과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2022년 3월 31일

의 장 위 원 김 재 신

위 원 최 윤 정

위 원 김 동 아

<별지 1> 기본거래계약서 미발급 현황

(단위: 천 원, 부가가치세 제외)

연번	발주번호	위탁 목적물	수량	하도급 대금	구매발주서 발급일[29]	입고일[30]	서면 발급 여부	
							기본거래 계약서	구매 발주서
1	1700736008	○○○	60	6,006,000	2017-01-10	2017-01-31	×	○
2	1701553005	○○○	16	1,601,600	2017-02-17	2017-02-17	×	○
3	1701057006	○○○	8	792,000	2017-02-03	2017-02-28	×	○
4	1703986001	○○○	1	190,000	2017-04-12	2017-04-19	×	○
5	1704554003	○○○	30	2,970,000	2017-04-26	2017-04-28	×	○
6	1703183001	○○○	160	3,120,000	2017-03-26	2017-05-11	×	○
7	1704820004	○○○	6	600,600	2017-05-04	2017-06-14	×	○
8	1706174003	○○○	90	9,009,000	2017-06-07	2017-06-23	×	○
9	1706174022	○○○	4	296,000	2017-06-07	2017-06-29	×	○
10	1706174027	○○○	4	296,000	2017-06-07	2017-07-06	×	○
11	1706174011	○○○	60	4,440,000	2017-06-07	2017-07-06	×	○
12	1703768004	○○○	40	780,000	2017-03-25	2017-07-20	×	○
13	1707552001	○○○	226	22,374,000	2017-07-17	2017-07-20	×	○
14	1706174017	○○○	6	600,600	2017-06-07	2017-08-11	×	○
15	1708859004	○○○	60	6,006,000	2017-08-24	2017-08-29	×	○
16	1707764005	○○○	6	594,000	2017-07-21	2017-09-06	×	○
17	1708879008	○○○	4	400,400	2017-08-24	2017-09-06	×	○
18	1708879019	○○○	4	400,400	2017-08-24	2017-09-06	×	○
19	1708879015	○○○	8	416,000	2017-08-24	2017-09-15	×	○
20	1708879004	○○○	8	416,000	2017-08-24	2017-09-15	×	○
21	1709731003	○○○	16	832,000	2017-09-14	2017-09-15	×	○

29) 피심인들이 신고인에 구매발주서를 발급한 날을 말하며, 이하 같다.

연번	발주번호	위탁 목적물	수량	하도급 대금	구매발주서 발급일[29]	입고일[30]	서면 발급 여부	
							기본거래 계약서	구매 발주서
22	1709803002	○○○	16	960,000	2017-09-14	2017-09-30	×	○
23	1710635007	○○○	96	9,609,600	2017-10-13	2017-10-13	×	○
24	1708859005	○○○	80	4,160,000	2017-08-24	2017-10-18	×	○
25	1711011004	○○○	4	400,400	2017-10-26	2017-10-27	×	○
26	1711011009	○○○	4	240,000	2017-10-26	2017-10-27	×	○
27	1711925002	○○○	2	120,000	2017-11-17	2017-11-23	×	○
28	1712020003	○○○	6	720,000	2017-11-22	2017-11-30	×	○
29	1712074006	○○○	8	800,800	2017-11-23	2017-11-30	×	○
30	1712215002	○○○	144	14,414,400	2017-11-24	2017-11-30	×	○
31	1712215003	○○○	120	12,012,000	2017-11-24	2017-11-30	×	○
32	1711980002	○○○	4	572,000	2017-11-21	2017-12-08	×	○
33	1713091003	○○○	18	1,801,800	2017-12-18	2017-12-20	×	○
34	1802386002	○○○	88	8,808,800	2018-03-14	2018-03-21	×	○
35	1802428006	○○○	36	3,603,600	2018-03-14	2018-03-21	×	○
36	1802394003	○○○	32	3,203,200	2018-03-14	2018-03-21	×	○
37	1802394005	○○○	32	1,920,000	2018-03-14	2018-03-21	×	○
38	1802394001	○○○	16	960,000	2018-03-14	2018-03-21	×	○
39	1802090002	○○○	16	312,000	2018-02-26	2018-03-31	×	○
40	1803805004	○○○	28	2,802,800	2018-04-13	2018-04-24	×	○
41	1804360001	○○○	4	400,400	2018-04-26	2018-06-14	×	○
계			1,571	129,962,400				

30) 피심인들이 신고인에게 교부한 인수증에 기재된 납품일로서 목적물이 수 회에 걸쳐 나누어 납품된 경우에는 최초 수령일을, 인수증을 통해 수령일을 확인할 수 없을 때에는 피심인들의 전산 입고일을 기준으로 기재하였으며, 이하 같다.

<별지 2> 위탁업무 작업 중(또는 완료 후) 구매발주서 발급 현황

(단위: 천 원, 부가가치세 제외)

연번	발주번호	위탁 목적물	수량	하도급 대금	구매발주서 발급일	입고일	서면 발급 여부	
							기본 거래 계약서	구매 발주서
1	1521465006	○○○	4	396,000	2015-08-20	2015-08-17	○	× (사후발급)
2	1521542041	○○○	24	2,376,000	2015-08-28	2015-08-18	○	× (사후발급)
3	1521603004	○○○	48	3,552,000	2015-09-11	2015-08-26	○	× (사후발급)
4	1521677016	○○○	40	2,960,000	2015-09-16	2015-09-07	○	× (사후발급)
5	1521603017	○○○	8	800,800	2015-09-11	2015-09-07	○	× (사후발급)
6	1521677019	○○○	30	3,003,000	2015-09-16	2015-09-07	○	× (사후발급)
7	1522017016	○○○	42	9,240,000	2015-11-19	2015-09-10	○	× (사후발급)
8	1521907018	○○○	4	400,400	2015-10-28	2015-10-13	○	× (사후발급)
9	1521903030	○○○	144	14,414,400	2015-10-27	2015-10-16	○	× (사후발급)
10	1521903024	○○○	192	14,208,000	2015-10-27	2015-10-16	○	× (사후발급)
11	1522012032	○○○	6	600,600	2015-11-19	2015-11-16	○	× (사후발급)
12	-	○○○	5	715,000	-	2015-11-17	○	×
13	1522012015	○○○	8	592,000	2015-11-19	2015-11-17	○	× (사후발급)
14	1522185004	○○○	32	1,664,000	2015-12-26	2015-11-23	○	× (사후발급)
15	1522185007	○○○	12	1,201,200	2015-12-26	2015-11-23	○	× (사후발급)
16	1620141007	○○○	12	1,201,200	2016-01-27	2016-01-19	○	× (사후발급)
17	1620423014	○○○	20	2,860,000	2016-03-10	2016-02-26	○	× (사후발급)
18	1621207002	○○○	20	2,860,000	2016-06-17	2016-02-26	○	× (사후발급)
19	1622184002	○○○	24	3,432,000	2016-10-20	2016-03-11	○	× (사후발급)
20	1620726006	○○○	16	1,184,000	2016-04-12	2016-03-23	○	× (사후발급)
21	1620726002	○○○	12	1,201,200	2016-04-12	2016-03-23	○	× (사후발급)

연번	발주번호	위탁 목적물	수량	하도급 대금	구매발주서 발급일	입고일	서면 발급 여부	
							기본 거래 계약서	구매 발주서
22	1621049005	○○○	12	1,201,200	2016-05-19	2016-04-19	○	× (사후발급)
23	1621428004	○○○	16	1,584,000	2016-07-21	2016-05-19	○	× (사후발급)
24	1621501005	○○○	32	3,168,000	2016-07-11	2016-05-19	○	× (사후발급)
25	1621469018	○○○	132	13,213,200	2016-07-18	2016-06-09	○	× (사후발급)
26	1621501009	○○○	10	1,900,000	2016-07-11	2016-06-22	○	× (사후발급)
27	1621501008	○○○	10	1,900,000	2016-07-11	2016-06-22	○	× (사후발급)
28	1621570004	○○○	16	832,000	2016-07-23	2016-07-08	○	× (사후발급)
29	1621802052	○○○	138	13,813,800	2016-08-26	2016-08-08	○	× (사후발급)
30	1621802050	○○○	138	8,280,000	2016-08-26	2016-08-08	○	× (사후발급)
31	1621586002	○○○	1	100,100	2016-08-10	2016-08-08	○	× (사후발급)
32	1621679023	○○○	2	380,000	2016-10-11	2016-08-12	○	× (사후발급)
33	1621679022	○○○	1	190,000	2016-10-11	2016-08-12	○	× (사후발급)
34	1621766003	○○○	24	1,248,000	2016-08-19	2016-08-19	○	× (사후발급)
35	1621802051	○○○	184	9,568,000	2016-08-26	2016-08-21	○	× (사후발급)
36	1622108004	○○○	16	832,000	2016-10-13	2016-09-07	○	× (사후발급)
37	-		80	8,008,000	-	2016-09-07	○	×
38	1621918003	○○○	80	4,160,000	2016-09-13	2016-09-11	○	× (사후발급)
39	1622177008	○○○	144	14,414,400	2016-10-19	2016-10-06	○	× (사후발급)
40	1701057004	○○○	8	792,000	2017-02-03	2016-10-14	○	× (사후발급)
41	1622180008	○○○	84	8,408,400	2016-10-19	2016-10-14	○	× (사후발급)
42	1622208003	○○○	28	2,802,800	2016-10-20	2016-10-14	○	× (사후발급)
43	-	○○○	48	4,804,800	-	2016-10-14	○	×
44	-	○○○	186	11,160,000	-	2016-10-25	○	×

연번	발주번호	위탁 목적물	수량	하도급 대금	구매발주서 발급일	입고일	서면 발급 여부	
							기본 거래 계약서	구매 발주서
45	-	○○○	72	7,207,200	-	2016-10-25	○	×
46	-	○○○	56	3,360,000	-	2016-10-25	○	×
47	-	○○○	2	120.000	-	2016-10-25	○	×
48	-	○○○	30	1,800,000	-	2016-11-07	○	×
49	-	○○○	20	1,200,000	-	2016-11-07	○	×
50	1700736004	○○○	80	4,160,000	2017-01-10	2016-12-01	○	× (사후발급)
51	1701129007	○○○	200	20,020,000	2017-02-06	2017-02-03	×	× (사후발급)
52	1701232004	○○○	8	800,800	2017-02-08	2017-02-03	×	× (사후발급)
53	1702642001	○○○	16	312,000	2017-03-16	2017-02-13	×	× (사후발급)
54	1702372001	○○○	1	60,000	2017-09-01	2017-02-22	×	× (사후발급)
55	1702940002	○○○	8	800,800	2017-03-21	2017-02-23	×	× (사후발급)
56	1702194005	○○○	6	600,600	2017-03-03	2017-03-02	×	× (사후발급)
57	1803428046	○○○	156	15,615,600	2018-03-30	2017-03-02	×	× (사후발급)
58	1702961002	○○○	4	396,000	2017-03-22	2017-03-02	×	× (사후발급)
59	1801936001	○○○	12	1,188,000	2018-02-27	2017-03-16	×	× (사후발급)
60	1704333006	○○○	12	1,201,200	2017-04-21	2017-03-30	×	× (사후발급)
61	1704811003	○○○	80	7,920,000	2017-05-02	2017-04-28	×	× (사후발급)
62	1704820018	○○○	8	800,800	2017-05-04	2017-04-28	×	× (사후발급)
63	1709803001	○○○	12	720,000	2017-09-14	2017-06-14	×	× (사후발급)
64	1709732009	○○○	32	1,664,000	2017-09-14	2017-08-11	×	× (사후발급)
65	1709735003	○○○	32	1,664,000	2017-09-14	2017-08-11	×	× (사후발급)
66	1708649002	○○○	4	400,400	2017-08-21	2017-08-11	×	× (사후발급)
67	1708840004	○○○	8	480,000	2017-08-24	2017-08-11	×	× (사후발급)

연번	발주번호	위탁 목적물	수량	하도급 대금	구매발주서 발급일	입고일	서면 발급 여부	
							기본 거래 계약서	구매 발주서
68	1708840015	○○○	8	480,000	2017-08-24	2017-08-11	×	× (사후발급)
69	1708879002	○○○	6	360,000	2017-08-24	2017-08-11	×	× (사후발급)
70	1708879013	○○○	6	360,000	2017-08-24	2017-08-11	×	× (사후발급)
71	1709735002	○○○	8	480,000	2017-09-14	2017-08-11	×	× (사후발급)
72	1709735005	○○○	16	960,000	2017-09-14	2017-08-11	×	× (사후발급)
73	1709732008	○○○	8	480,000	2017-09-14	2017-08-11	×	× (사후발급)
74	1709732011	○○○	16	960,000	2017-09-14	2017-08-11	×	× (사후발급)
75	1708840008	○○○	16	768,000	2017-08-24	2017-08-23	×	× (사후발급)
76	1708840019	○○○	16	768,000	2017-08-24	2017-08-23	×	× (사후발급)
77	1708840002	○○○	12	1,201,200	2017-08-24	2017-08-23	×	× (사후발급)
78	1708840013	○○○	12	1,201,200	2017-08-24	2017-08-23	×	× (사후발급)
79	1708859002	○○○	60	3,600,000	2017-08-24	2017-08-23	×	× (사후발급)
80	1709731002	○○○	4	240,000	2017-09-14	2017-08-23	×	× (사후발급)
81	1709731005	○○○	8	480,000	2017-09-14	2017-08-23	×	× (사후발급)
82	1710476011	○○○	9	1,080,000	2017-09-22	2017-08-23	×	× (사후발급)
83	1802183026	○○○	9	900,900	2018-02-21	2017-08-23	×	× (사후발급)
84	-	○○○	7	700,700	-	2017-08-23	×	×
85	-	○○○	22	2,202,200	-	2017-08-23	×	×
86	-	○○○	10	1,430,000	-	2017-09-01	×	×
87	1711958002	○○○	4	240,000	2017-11-20	2017-09-06	×	× (사후발급)
88	1711958004	○○○	4	400,400	2017-11-20	2017-09-06	×	× (사후발급)
89	1711958006	○○○	8	480,000	2017-11-20	2017-09-06	×	× (사후발급)
90	1711958003	○○○	16	832,000	2017-11-20	2017-09-15	×	× (사후발급)

연번	발주번호	위탁 목적물	수량	하도급 대금	구매발주서 발급일	입고일	서면 발급 여부	
							기본 거래 계약서	구매 발주서
91	1711958014	○○○	32	1,664,000	2017-11-20	2017-09-26	×	× (사후발급)
92	1710903008	○○○	12	1,201,200	2017-10-23	2017-10-13	×	× (사후발급)
93	1710903009	○○○	12	720,000	2017-10-23	2017-10-13	×	× (사후발급)
94	1711958011	○○○	24	1,440,000	2017-11-20	2017-10-13	×	× (사후발급)
95	1711958013	○○○	24	2,402,400	2017-11-20	2017-10-13	×	× (사후발급)
96	1711980001	○○○	4	572,000	2017-11-21	2017-11-15	×	× (사후발급)
97	1712813003	○○○	8	800,800	2017-12-11	2017-11-30	×	× (사후발급)
98	1800299004	○○○	24	2,402,400	2018-01-09	2017-11-30	×	× (사후발급)
99	1713332007	○○○	2	200,200	2017-12-26	2017-12-20	×	× (사후발급)
100	1800311003	○○○	24	2,402,400	2018-01-09	2017-12-20	×	× (사후발급)
101	1801500001	○○○	4	880,000	2018-02-13	2018-01-22	×	× (사후발급)
102	1805643002	○○○	60	6,006,000	2018-09-18	2018-01-22	×	× (사후발급)
103	1801885002	○○○	120	12,012,000	2018-02-26	2018-02-23	×	× (사후발급)
104	1802372001	○○○	60	3,600,000	2018-03-01	2018-02-23	×	× (사후발급)
105	1802372003	○○○	40	4,004,000	2018-03-01	2018-02-23	×	× (사후발급)
106	1802467002	○○○	6	600,600	2018-03-14	2018-02-23	×	× (사후발급)
107	-	○○○	10	1,430,000	-	2017-09-01	×	×
계				316,936,620				

<별지 3>

지연이자 미지급 내역

(단위: 원, 부가가치세 포함)

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	기산일	지급 방법	지연 이자	지연 일수
1	○○○	1,716,000	2015-11-23	2016-01-29	2016-01-23	어음	5,100	7
2	○○○	895,400	2016-03-23	2016-05-30	2016-05-24	어음	2,661	7
3	○○○	407,000	2016-03-23	2016-05-30	2016-05-24	어음	1,209	7
4	○○○	915,200	2016-09-07	2016-11-08	2016-11-08	어음	388	1
5	○○○	1,258,400	2016-12-01	2017-02-27	2017-02-01	어음	14,428	27
6	○○○	3,317,600	2016-12-12	2017-02-27	2017-02-11	어음	23,950	17
7	○○○	1,302,400	2016-12-12	2017-03-17	2017-02-11	어음	19,357	35
8	○○○	343,200	2017-02-13	2017-04-27	2017-04-15	어음	1,894	13
9	○○○	4,884,000	2017-07-06	2017-09-15	2017-09-05	어음	22,814	11
10	○○○	325,600	2017-06-29	2017-09-15	2017-08-29	어음	2,488	18
11	○○○	325,600	2017-07-06	2017-09-15	2017-09-05	어음	1,520	11
12	○○○	1,830,400	2017-08-11	2017-10-30	2017-10-11	어음	15,545	20
13	○○○	686,400	2017-08-11	2017-10-30	2017-10-11	어음	5,829	20
14	○○○	915,200	2017-09-15	2017-12-27	2017-11-15	어음	16,711	43
15	○○○	1,372,800	2017-09-26	2017-12-27	2017-11-28	어음	17,489	30
16	○○○	457,600	2017-09-26	2017-12-27	2017-11-28	어음	5,829	30
17	○○○	9,196,000	2015-09-10	2015-12-07	2015-11-10	어음	109,344	28
18	○○○	484,000	2015-09-22	2015-12-07	2015-11-24	어음	2,877	14
19	○○○	484,000	2015-09-22	2015-12-07	2015-11-24	어음	2,877	14
20	○○○	4,180,000	2016-02-26	2016-07-29	2016-04-27	어음	166,856	94
21	○○○	5,016,000	2016-03-11	2016-11-08	2016-05-11	어음	387,674	182
22	○○○	968,000	2018-01-22	2018-04-05	2018-03-24	어음	5,343	13
23	○○○	418,000	2016-08-12	2016-11-08	2016-10-12	어음	4,970	28
24	○○○	209,000	2016-08-12	2016-11-08	2016-10-12	어음	2,485	28

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	기산일	지급 방법	지연 이자	지연 일수
25	○○○	1,321,320	2015-11-23	2016-01-29	2016-01-23	어음	3,927	7
26	○○○	1,321,320	2016-03-23	2016-05-30	2016-05-24	어음	3,927	7
27	○○○	1,742,400	2016-05-19	2016-08-09	2016-07-19	어음	16,278	22
28	○○○	3,484,800	2016-05-19	2016-08-09	2016-07-19	어음	32,556	22
29	○○○	1,981,980	2016-06-09	2016-08-09	2016-08-09	어음	841	1
30	○○○	528,000	2017-06-14	2017-10-30	2017-08-15	어음	17,264	77
31	○○○	1,321,320	2016-11-30	2017-03-17	2017-02-01	어음	25,249	45
32	○○○	871,200	2016-10-14	2017-03-17	2016-12-14	어음	34,776	94
33	○○○	66,000	2017-02-22	2017-10-30	2017-04-25	어음	5,297	189
34	○○○	880,880	2017-02-23	2017-04-27	2017-04-25	어음	1,122	3
35	○○○	435,600	2017-03-02	2017-05-29	2017-05-02	어음	5,179	28
36	○○○	1,321,320	2017-03-30	2017-06-29	2017-05-30	어음	17,394	31
37	○○○	8,712,000	2017-04-28	2017-06-29	2017-06-28	어음	7,399	2
38	○○○	880,880	2017-04-28	2017-07-31	2017-06-28	어음	12,718	34
39	○○○	9,909,900	2017-06-23	2017-09-15	2017-08-23	어음	100,999	24
40	○○○	264,000	2017-08-23	2017-10-30	2017-10-24	어음	784	7
41	○○○	528,000	2017-08-23	2017-10-30	2017-10-24	어음	1,569	7
42	○○○	528,000	2017-08-11	2017-10-30	2017-10-11	어음	4,484	20
43	○○○	1,056,000	2017-08-11	2017-10-30	2017-10-11	어음	8,968	20
44	○○○	528,000	2017-08-11	2017-10-30	2017-10-11	어음	4,484	20
45	○○○	1,056,000	2017-08-11	2017-10-30	2017-10-11	어음	8,968	20
46	○○○	396,000	2017-08-23	2017-11-29	2017-10-24	어음	6,222	37
47	○○○	792,000	2017-08-23	2017-11-29	2017-10-24	어음	12,444	37

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	기산일	지급 방법	지연 이자	지연 일수
48	○○○	264,000	2017-09-06	2017-12-27	2017-11-07	어음	5,717	51
49	○○○	440,440	2017-09-06	2017-12-27	2017-11-07	어음	9,538	51
50	○○○	528,000	2017-09-06	2017-12-27	2017-11-07	어음	11,435	51
51	○○○	396,000	2017-10-13	2017-12-27	2017-12-13	어음	2,522	15
52	○○○	792,000	2017-10-13	2017-12-27	2017-12-13	어음	5,044	15
53	○○○	132,000	2017-10-13	2017-12-27	2017-12-13	어음	840	15
54	○○○	264,000	2017-10-13	2017-12-27	2017-12-13	어음	1,681	15
55	○○○	2,642,640	2017-10-13	2017-12-27	2017-12-13	어음	16,833	15
56	○○○	2,642,640	2017-11-30	2018-02-28	2018-01-30	어음	33,666	30
57	○○○	2,642,640	2017-12-20	2018-02-28	2018-02-20	어음	10,099	9
58	○○○	1,306,800	2017-03-16	2018-04-05	2017-05-16	어음	180,356	325
59	○○○	990,990	2017-08-23	2018-04-05	2017-10-24	어음	69,016	164
60	○○○	17,177,160	2017-03-02	2018-04-20	2017-05-02	어음	2,582,221	354
61	○○○	1,321,320	2018-01-22	2018-10-15	2018-03-24	현금	115,588	206
62	○○○	5,285,280	2018-01-22	2018-10-15	2018-03-24	현금	462,353	206
합계		118,660,630					4,679,396	

<별지 4>

어음할인료 미지급 내역

(단위: 원, 부가가치세 포함)

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	어음 만기일	기산일	어음 할인료	지연 일수
1	○○○	2,360,600	2015-08-26	2015-10-08	2016-01-31	2015-10-27	47,050	97
2	○○○	244,200	2015-08-26	2015-10-08	2016-01-31	2015-10-27	4,867	97
3	○○○	244,200	2015-08-26	2015-10-08	2016-01-31	2015-10-27	4,867	97
4	○○○	1,058,200	2015-09-07	2015-10-08	2016-01-31	2015-11-07	18,699	86
5	○○○	3,256,000	2015-09-07	2015-10-08	2016-01-31	2015-11-07	57,537	86
6	○○○	651,200	2015-10-13	2015-10-08	2016-01-31	2015-12-15	6,422	48
7	○○○	15,628,800	2015-10-16	2015-11-13	2016-02-29	2015-12-16	244,066	76
8	○○○	2,604,800	2015-10-28	2015-11-13	2016-02-29	2015-12-29	33,719	63
9	○○○	651,200	2015-11-17	2015-12-07	2016-03-31	2016-01-19	9,768	73
10	○○○	1,716,000	2015-11-23	2016-01-29	2016-05-31	2016-01-23	43,370	123
11	○○○	114,400	2015-12-03	2016-01-29	2016-05-31	2016-02-02	2,820	120
12	○○○	895,400	2016-03-23	2016-05-30	2016-10-31	2016-05-24	28,333	154
13	○○○	407,000	2016-03-23	2016-05-30	2016-10-31	2016-05-24	12,879	154
14	○○○	915,200	2016-07-08	2016-08-09	2017-01-31	2016-09-07	27,644	147
15	○○○	457,600	2016-08-19	2016-09-09	2017-02-28	2016-10-19	12,505	133
16	○○○	1,372,800	2016-08-21	2016-09-09	2017-02-28	2016-10-21	36,952	131
17	○○○	915,200	2016-08-31	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-01	22,566	120
18	○○○	457,600	2016-08-31	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-01	11,283	120
19	○○○	2,745,600	2016-09-02	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-02	67,135	119
20	○○○	5,491,200	2016-09-02	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-02	134,271	119
21	○○○	1,372,800	2016-09-07	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-08	31,875	113
22	○○○	915,200	2016-09-07	2016-11-08	2016-12-30	2016-11-08	9,778	52
23	○○○	3,203,200	2016-09-11	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-11	72,401	110
24	○○○	457,600	2016-09-11	2016-10-31	2017-03-31	2016-11-11	13,257	141
25	○○○	1,372,800	2016-09-11	2016-10-31	2017-03-31	2016-11-11	39,773	141
26	○○○	2,745,600	2016-09-30	2016-10-31	2017-03-31	2016-11-30	68,828	122
27	○○○	4,118,400	2016-10-14	2016-09-09	2017-02-28	2016-12-14	65,160	77
28	○○○	1,830,400	2016-10-21	2016-11-08	2016-12-30	2016-12-21	3,761	10
29	○○○	3,256,000	2016-10-21	2016-11-08	2016-12-30	2016-12-21	6,690	10
30	○○○	6,978,400	2016-10-25	2016-11-08	2016-12-30	2016-12-27	5,735	4
31	○○○	2,604,800	2016-10-25	2016-11-08	2016-12-30	2016-12-27	2,140	4
32	○○○	4,558,400	2016-10-25	2016-11-08	2016-12-30	2016-12-27	3,746	4
33	○○○	1,258,400	2016-12-01	2017-02-27	2017-07-31	2017-02-01	39,820	154
34	○○○	1,302,400	2016-12-12	2017-03-17	2017-08-31	2017-02-11	44,691	167
35	○○○	3,317,600	2016-12-12	2017-02-27	2017-07-31	2017-02-11	104,981	154
36	○○○	343,200	2017-02-13	2017-04-27	2017-09-27	2017-04-15	10,789	153
37	○○○	3,432,000	2017-05-11	2017-05-29	2017-10-31	2017-07-11	79,688	113
38	○○○	325,600	2017-06-29	2017-09-15	2018-02-26	2017-08-29	10,972	164

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	어음 만기일	기산일	어음 할인료	지연 일수
39	○○○	4,884,000	2017-07-06	2017-09-15	2018-02-26	2017-09-05	164,584	164
40	○○○	325,600	2017-07-06	2017-09-15	2018-02-26	2017-09-05	10,972	164
41	○○○	536,250	2017-07-20	2017-05-29	2017-10-31	2017-09-19	4,738	43
42	○○○	321,750	2017-07-30	2017-05-29	2017-10-31	2017-09-29	2,181	33
43	○○○	1,830,400	2017-08-11	2017-10-30	2018-03-28	2017-10-11	56,040	149
44	○○○	686,400	2017-08-11	2017-10-30	2018-03-28	2017-10-11	21,015	149
45	○○○	211,200	2017-08-23	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-24	5,468	126
46	○○○	844,800	2017-08-23	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-24	21,872	126
47	○○○	633,600	2017-08-29	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-31	15,492	119
48	○○○	457,600	2017-09-15	2017-09-15	2018-02-26	2017-11-15	9,778	104
49	○○○	343,200	2017-09-15	2017-09-15	2018-02-26	2017-11-15	7,334	104
50	○○○	915,200	2017-09-15	2017-10-30	2018-03-28	2017-11-15	25,199	134
51	○○○	1,144,000	2017-09-15	2017-10-30	2018-03-28	2017-11-15	31,499	134
52	○○○	915,200	2017-09-15	2017-12-27	2018-05-30	2017-11-15	28,960	154
53	○○○	114,400	2017-09-19	2017-09-15	2018-02-26	2017-11-21	2,303	98
54	○○○	1,372,800	2017-09-26	2017-12-27	2018-05-30	2017-11-28	43,440	154
55	○○○	457,600	2017-09-26	2017-12-27	2018-05-30	2017-11-28	14,480	154
56	○○○	4,461,600	2017-10-18	2017-09-15	2018-02-26	2017-12-19	64,173	70
57	○○○	114,400	2017-10-20	2017-09-15	2018-02-26	2017-12-20	1,621	69
58	○○○	343,200	2018-03-31	2018-04-05	2018-09-27	2018-05-31	8,462	120
59	○○○	9,196,000	2015-09-10	2015-12-07	2016-03-31	2015-11-10	217,302	115
60	○○○	484,000	2015-09-22	2015-12-07	2016-03-31	2015-11-24	11,436	115
61	○○○	484,000	2015-09-22	2015-12-07	2016-03-31	2015-11-24	11,436	115
62	○○○	4,180,000	2016-02-26	2016-04-08	2016-08-31	2016-04-27	109,080	127
63	○○○	4,180,000	2016-02-26	2016-07-29	2016-12-31	2016-04-27	133,130	155
64	○○○	5,016,000	2016-03-11	2016-11-08	2016-12-30	2016-05-11	53,595	52
65	○○○	2,090,000	2016-06-22	2016-08-09	2017-01-31	2016-08-23	69,571	162
66	○○○	2,090,000	2016-06-22	2016-08-09	2017-01-31	2016-08-23	69,571	162
67	○○○	418,000	2016-08-12	2016-11-08	2016-12-30	2016-10-12	4,466	52
68	○○○	209,000	2016-08-12	2016-11-08	2016-12-30	2016-10-12	2,233	52
69	○○○	209,000	2017-04-19	2017-05-29	2017-10-31	2017-06-20	5,754	134
70	○○○	629,200	2017-11-15	2017-12-27	2018-05-30	2018-01-16	17,453	135
71	○○○	629,200	2017-12-08	2017-12-27	2018-05-30	2018-02-07	14,609	113
72	○○○	968,000	2018-01-22	2018-04-05	2018-09-27	2018-03-24	34,808	175

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	어음 만기일	기산일	어음 할인료	지연 일수
73	○○○	435,600	2015-08-17	2015-09-23	2015-12-31	2015-10-17	6,802	76
74	○○○	2,613,600	2015-08-18	2015-09-23	2015-12-31	2015-10-20	39,204	73
75	○○○	880,880	2015-09-07	2015-10-08	2016-01-31	2015-11-07	15,566	86
76	○○○	3,303,300	2015-09-07	2015-10-08	2016-01-31	2015-11-07	58,373	86
77	○○○	1,981,980	2015-09-23	2015-10-08	2016-01-31	2015-11-24	28,100	69
78	○○○	660,660	2015-10-13	2015-11-13	2016-02-29	2015-12-15	10,452	77
79	○○○	440,440	2015-10-13	2015-11-13	2016-02-29	2015-12-15	6,968	77
80	○○○	10,570,560	2015-10-16	2015-11-13	2016-02-29	2015-12-16	165,074	76
81	○○○	1,321,320	2015-11-16	2015-11-13	2016-02-29	2016-01-16	12,217	45
82	○○○	880,880	2015-11-16	2015-11-13	2016-02-29	2016-01-16	8,145	45
83	○○○	1,321,320	2015-11-16	2015-11-13	2016-02-29	2016-01-16	12,217	45
84	○○○	660,660	2015-11-16	2015-12-07	2016-03-31	2016-01-16	10,317	76
85	○○○	1,321,320	2015-11-23	2016-01-29	2016-05-31	2016-01-23	33,395	123
86	○○○	3,963,960	2015-12-23	2015-11-13	2016-02-29	2016-02-23	5,701	7
87	○○○	1,761,760	2015-12-21	2015-12-07	2016-03-31	2016-02-20	14,842	41
88	○○○	880,880	2015-12-29	2015-12-07	2016-03-31	2016-03-01	5,611	31
89	○○○	1,321,320	2016-01-19	2016-02-25	2016-03-29	2016-03-22	2,172	8
90	○○○	1,761,760	2016-02-26	2016-03-29	2016-07-31	2016-04-27	34,752	96
91	○○○	6,606,600	2016-02-26	2016-03-29	2016-07-31	2016-04-27	130,321	96
92	○○○	871,200	2016-02-26	2016-03-29	2016-07-31	2016-04-27	17,185	96
93	○○○	2,202,200	2016-02-29	2016-03-29	2016-07-31	2016-04-30	42,083	93
94	○○○	1,321,320	2016-03-23	2016-05-30	2016-10-31	2016-05-24	41,811	154
95	○○○	440,440	2016-04-19	2016-04-08	2016-08-31	2016-06-21	6,516	72
96	○○○	1,321,320	2016-04-19	2016-06-10	2016-11-30	2016-06-21	44,255	163
97	○○○	435,600	2016-05-03	2016-05-30	2016-10-31	2016-07-05	10,651	119

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	어음 만기일	기산일	어음 할인료	지연 일수
98	○○○	2,178,000	2016-05-03	2016-05-30	2016-10-31	2016-07-05	53,256	119
99	○○○	1,742,400	2016-05-19	2016-08-09	2017-01-31	2016-07-19	62,654	175
100	○○○	3,484,800	2016-05-19	2016-08-09	2017-01-31	2016-07-19	125,309	175
101	○○○	2,613,600	2016-06-07	2016-06-10	2016-11-30	2016-08-09	61,222	114
102	○○○	2,613,600	2016-06-09	2016-06-10	2016-11-30	2016-08-09	61,222	114
103	○○○	1,981,980	2016-06-09	2016-08-09	2017-01-31	2016-08-09	71,269	175
104	○○○	1,981,980	2016-06-17	2016-08-09	2017-01-31	2016-08-17	68,419	168
105	○○○	2,613,600	2016-06-17	2016-06-10	2016-11-30	2016-08-17	56,926	106
106	○○○	1,981,980	2016-06-22	2016-08-09	2017-01-31	2016-08-23	65,975	162
107	○○○	2,613,600	2016-06-22	2016-06-10	2016-11-30	2016-08-23	53,704	100
108	○○○	440,440	2016-06-22	2016-08-09	2017-01-31	2016-08-23	14,661	162
109	○○○	1,981,980	2016-07-04	2016-08-09	2017-01-31	2016-09-03	61,495	151
110	○○○	2,613,600	2016-07-04	2016-06-10	2016-11-30	2016-09-03	47,796	89
111	○○○	2,613,600	2016-07-08	2016-06-10	2016-11-30	2016-09-07	45,648	85
112	○○○	1,981,980	2016-07-08	2016-08-09	2017-01-31	2016-09-07	59,866	147
113	○○○	1,981,980	2016-07-14	2016-08-09	2017-01-31	2016-09-13	57,423	141
114	○○○	2,613,600	2016-07-14	2016-06-10	2016-11-30	2016-09-13	42,426	79
115	○○○	2,642,640	2016-07-22	2016-08-09	2017-01-31	2016-09-21	72,220	133
116	○○○	2,613,600	2016-07-22	2016-06-10	2016-11-30	2016-09-21	38,129	71
117	○○○	2,613,600	2016-07-22	2016-08-09	2017-01-31	2016-09-21	71,426	133
118	○○○	2,613,600	2016-08-05	2016-08-09	2017-01-31	2016-10-05	63,907	119
119	○○○	2,613,600	2016-08-08	2016-06-10	2016-11-30	2016-10-08	29,000	54
120	○○○	2,613,600	2016-08-08	2016-06-10	2016-11-30	2016-10-08	29,000	54
121	○○○	2,642,640	2016-08-08	2016-09-09	2017-02-28	2016-10-08	78,193	144
122	○○○	1,584,000	2016-08-08	2016-09-09	2017-02-28	2016-10-08	46,869	144

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	어음 만기일	기산일	어음 할인료	지연 일수
123	○○○	110,110	2016-08-08	2016-09-09	2017-02-28	2016-10-08	3,258	144
124	○○○	2,613,600	2016-08-12	2016-08-09	2017-01-31	2016-10-12	60,148	112
125	○○○	660,660	2016-08-12	2016-08-09	2017-01-31	2016-10-12	15,204	112
126	○○○	1,584,000	2016-08-30	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-01	39,057	120
127	○○○	3,920,400	2016-08-30	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-01	96,667	120
128	○○○	440,440	2016-08-31	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-01	10,860	120
129	○○○	1,188,000	2016-08-31	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-01	29,293	120
130	○○○	3,920,400	2016-09-21	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-22	79,750	99
131	○○○	1,306,800	2016-09-21	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-22	26,583	99
132	○○○	1,056,000	2016-09-27	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-29	19,962	92
133	○○○	2,112,000	2016-09-27	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-29	39,925	92
134	○○○	5,285,280	2016-09-29	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-29	99,913	92
135	○○○	1,188,000	2016-09-29	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-29	22,458	92
136	○○○	1,188,000	2016-09-29	2016-09-09	2017-02-28	2016-11-29	22,458	92
137	○○○	1,320,000	2016-09-30	2016-10-31	2017-03-31	2016-11-30	33,090	122
138	○○○	2,640,000	2016-09-30	2016-10-31	2017-03-31	2016-11-30	66,180	122
139	○○○	660,660	2016-10-06	2016-09-09	2017-02-28	2016-12-06	11,538	85
140	○○○	1,321,320	2016-10-06	2016-09-09	2017-02-28	2016-12-06	23,077	85
141	○○○	5,285,280	2016-10-06	2016-09-09	2017-02-28	2016-12-06	92,311	85
142	○○○	2,642,640	2016-10-06	2016-11-08	2016-12-30	2016-12-06	13,575	25
143	○○○	3,960,000	2016-10-08	2016-09-09	2017-02-28	2016-12-08	67,536	83
144	○○○	1,981,980	2016-10-14	2016-09-09	2017-02-28	2016-12-14	31,358	77
145	○○○	1,981,980	2016-10-14	2016-09-09	2017-02-28	2016-12-14	31,358	77
146	○○○	435,600	2016-10-14	2016-11-08	2016-12-30	2016-12-14	1,521	17
147	○○○	880,880	2016-10-14	2016-11-08	2016-12-30	2016-12-14	3,077	17

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	어음 만기일	기산일	어음 할인료	지연 일수
148	○○○	871,200	2016-10-14	2017-03-17	2017-08-31	2016-12-14	29,895	167
149	○○○	9,249,240	2016-10-14	2016-11-08	2016-12-30	2016-12-14	32,308	17
150	○○○	396,000	2016-10-25	2016-09-09	2017-02-28	2016-12-27	5,207	64
151	○○○	3,743,740	2016-10-25	2016-11-08	2016-12-30	2016-12-27	3,077	4
152	○○○	660,660	2016-11-30	2017-01-13	2017-06-30	2017-02-01	20,362	150
153	○○○	1,321,320	2016-11-30	2017-03-17	2017-08-31	2017-02-01	45,341	167
154	○○○	1,056,000	2016-11-30	2017-01-13	2017-06-30	2017-02-01	32,547	150
155	○○○	440,440	2016-11-30	2017-01-13	2017-06-30	2017-02-01	13,575	150
156	○○○	3,523,520	2016-11-30	2017-01-13	2017-06-30	2017-02-01	108,601	150
157	○○○	264,000	2016-11-30	2017-01-13	2017-06-30	2017-02-01	8,136	150
158	○○○	6,606,600	2017-01-31	2017-02-27	2017-07-31	2017-04-04	161,544	119
159	○○○	9,909,900	2017-02-03	2017-03-17	2017-08-31	2017-04-05	303,405	149
160	○○○	880,880	2017-02-03	2017-03-17	2017-08-31	2017-04-05	26,969	149
161	○○○	5,945,940	2017-02-09	2017-03-17	2017-08-31	2017-04-11	174,712	143
162	○○○	6,166,160	2017-02-09	2017-03-17	2017-08-31	2017-04-11	181,183	143
163	○○○	1,761,760	2017-02-17	2017-03-17	2017-08-31	2017-04-19	48,870	135
164	○○○	66,000	2017-02-22	2017-10-30	2017-11-28	2017-04-25	393	29
165	○○○	880,880	2017-02-23	2017-04-27	2017-09-27	2017-04-25	27,693	153
166	○○○	871,200	2017-02-28	2017-03-17	2017-08-31	2017-05-02	21,839	122
167	○○○	660,660	2017-03-02	2017-04-27	2017-09-27	2017-05-02	20,227	149
168	○○○	435,600	2017-03-02	2017-05-29	2017-10-31	2017-05-02	13,873	155
169	○○○	17,177,160	2017-03-02	2018-04-20	2018-09-27	2017-05-02	564,728	160
170	○○○	1,306,800	2017-03-16	2018-04-05	2018-09-27	2017-05-16	46,991	175
171	○○○	1,321,320	2017-03-30	2017-06-29	2017-11-30	2017-05-30	41,811	154
172	○○○	3,267,000	2017-04-28	2017-05-29	2017-10-31	2017-06-28	84,583	126

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	어음 만기일	기산일	어음 할인료	지연 일수
173	○○○	8,712,000	2017-04-28	2017-06-29	2017-11-30	2017-06-28	275,681	154
174	○○○	880,880	2017-04-28	2017-07-31	2017-11-30	2017-06-28	22,082	122
175	○○○	660,660	2017-06-14	2017-07-31	2017-11-30	2017-08-15	14,661	108
176	○○○	528,000	2017-06-14	2017-10-30	2018-03-28	2017-08-15	16,165	149
177	○○○	9,909,900	2017-06-23	2017-09-15	2018-02-26	2017-08-23	333,950	164
178	○○○	23,522,400	2017-07-20	2017-08-30	2018-01-30	2017-09-19	647,671	134
179	○○○	660,660	2017-08-11	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-11	18,869	139
180	○○○	1,089,000	2017-08-11	2017-08-30	2018-01-30	2017-10-11	25,061	112
181	○○○	440,440	2017-08-11	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-11	12,579	139
182	○○○	528,000	2017-08-11	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-11	15,080	139
183	○○○	528,000	2017-08-11	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-11	15,080	139
184	○○○	132,000	2017-08-11	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-11	3,770	139
185	○○○	264,000	2017-08-11	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-11	7,540	139
186	○○○	396,000	2017-08-11	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-11	11,310	139
187	○○○	528,000	2017-08-11	2017-10-30	2018-03-28	2017-10-11	16,165	149
188	○○○	1,056,000	2017-08-11	2017-10-30	2018-03-28	2017-10-11	32,330	149
189	○○○	528,000	2017-08-11	2017-10-30	2018-03-28	2017-10-11	16,165	149
190	○○○	1,056,000	2017-08-11	2017-10-30	2018-03-28	2017-10-11	32,330	149
191	○○○	1,321,320	2017-08-23	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-24	34,209	126
192	○○○	1,321,320	2017-08-23	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-24	34,209	126
193	○○○	1,320,000	2017-08-23	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-24	34,175	126
194	○○○	2,640,000	2017-08-23	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-24	68,350	126
195	○○○	264,000	2017-08-23	2017-10-30	2018-03-28	2017-10-24	8,082	149
196	○○○	528,000	2017-08-23	2017-10-30	2018-03-28	2017-10-24	16,165	149
197	○○○	396,000	2017-08-23	2017-11-29	2018-04-26	2017-10-24	12,042	148

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	어음 만기일	기산일	어음 할인료	지연 일수
198	○○○	792,000	2017-08-23	2017-11-29	2018-04-26	2017-10-24	24,085	148
199	○○○	990,990	2017-08-23	2018-04-05	2018-09-27	2017-10-24	35,634	175
200	○○○	6,606,600	2017-08-29	2017-09-15	2018-02-26	2017-10-31	161,544	119
201	○○○	653,400	2017-09-06	2017-09-15	2018-02-26	2017-11-07	15,037	112
202	○○○	440,440	2017-09-06	2017-09-15	2018-02-26	2017-11-07	10,136	112
203	○○○	440,440	2017-09-06	2017-09-15	2018-02-26	2017-11-07	10,136	112
204	○○○	264,000	2017-09-06	2017-12-27	2018-05-30	2017-11-07	8,353	154
205	○○○	440,440	2017-09-06	2017-12-27	2018-05-30	2017-11-07	13,937	154
206	○○○	528,000	2017-09-06	2017-12-27	2018-05-30	2017-11-07	16,707	154
207	○○○	264,000	2017-09-30	2017-10-30	2018-03-28	2017-11-30	6,455	119
208	○○○	1,056,000	2017-09-30	2017-10-30	2018-03-28	2017-11-30	25,821	119
209	○○○	10,570,560	2017-10-13	2017-11-29	2018-04-26	2017-12-13	293,224	135
210	○○○	1,321,320	2017-10-13	2017-11-29	2018-04-26	2017-12-13	36,653	135
211	○○○	792,000	2017-10-13	2017-11-29	2018-04-26	2017-12-13	21,969	135
212	○○○	396,000	2017-10-13	2017-12-27	2018-05-30	2017-12-13	12,530	154
213	○○○	792,000	2017-10-13	2017-12-27	2018-05-30	2017-12-13	25,061	154
214	○○○	132,000	2017-10-13	2017-12-27	2018-05-30	2017-12-13	4,176	154
215	○○○	264,000	2017-10-13	2017-12-27	2018-05-30	2017-12-13	8,353	154
216	○○○	2,642,640	2017-10-13	2017-12-27	2018-05-30	2017-12-13	83,623	154
217	○○○	440,440	2017-10-27	2017-11-29	2018-04-26	2017-12-27	10,950	121
218	○○○	264,000	2017-10-27	2017-11-29	2018-04-26	2017-12-27	6,563	121
219	○○○	132,000	2017-11-23	2017-12-27	2018-05-30	2018-01-23	3,471	128
220	○○○	792,000	2017-11-30	2017-12-27	2018-05-30	2018-01-30	19,691	121
221	○○○	880,880	2017-11-30	2018-01-29	2018-06-27	2018-01-30	26,969	149
222	○○○	15,855,840	2017-11-30	2017-12-27	2018-05-30	2018-01-30	394,223	121

연번	위탁 목적물	하도급 대금	목적물 수령일	대금 지급일	어음 만기일	기산일	어음 할인료	지연 일수
223	○○○	13,213,200	2017-11-30	2017-12-27	2018-05-30	2018-01-30	328,519	121
224	○○○	880,880	2017-11-30	2018-01-29	2018-06-27	2018-01-30	26,969	149
225	○○○	2,642,640	2017-11-30	2018-02-28	2018-07-31	2018-01-30	83,080	153
226	○○○	1,981,980	2017-12-20	2018-01-29	2018-06-27	2018-02-20	52,128	128
227	○○○	220,220	2017-12-20	2018-01-29	2018-06-27	2018-02-20	5,792	128
228	○○○	2,642,640	2017-12-20	2018-02-28	2018-07-31	2018-02-20	83,080	153
229	○○○	13,213,200	2018-02-23	2018-04-05	2018-09-27	2018-04-25	423,546	156
230	○○○	3,960,000	2018-02-23	2018-04-05	2018-09-27	2018-04-25	126,936	156
231	○○○	4,404,400	2018-02-23	2018-04-05	2018-09-27	2018-04-25	141,182	156
232	○○○	660,660	2018-02-23	2018-04-05	2018-09-27	2018-04-25	21,177	156
233	○○○	9,689,680	2018-03-21	2018-04-05	2018-09-27	2018-05-22	256,842	129
234	○○○	3,523,520	2018-03-21	2018-04-05	2018-09-27	2018-05-22	93,397	129
235	○○○	2,112,000	2018-03-21	2018-04-05	2018-09-27	2018-05-22	55,982	129
236	○○○	1,056,000	2018-03-21	2018-04-05	2018-09-27	2018-05-22	27,991	129
237	○○○	3,523,520	2018-03-21	2018-04-05	2018-09-27	2018-05-22	93,397	129
238	○○○	440,440	2018-03-21	2018-04-05	2018-09-27	2018-05-22	11,674	129
239	○○○	3,083,080	2018-04-24	2018-06-19	2018-11-30	2018-06-26	100,094	158
240	○○○	440,440	2018-06-14	2018-07-17	2018-12-31	2018-08-14	12,670	140
합계		547,645,560					12,837,143	